



Znak: GOŚ.6220.18.2019.MR

Elk, dnia 22 stycznia 2020 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 4, art. 64 ust. 1 oraz art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Krajowego Systemu Magazynów Energii Sp. z o. o., ul. Trzy Lipy 3, 80 – 172 Gdańsk, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu – Pana Krzysztofa Krukowskiego oraz Członka Zarządu – Pana Przemysława Stosio, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia,

postanawiam

stwierdzić obowiązek:

1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn oraz kontenerowych magazynów energii na działce nr 451/80 obręb Nowa Wieś Elcka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem”;

2. sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie, określonym art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.).

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2019 r., do tut. organu, wpłynął wniosek, uzupełniony w dniu 14 listopada 2019 r., Krajowego Systemu Magazynów Energii Sp. z o. o., ul. Trzy Lipy 3, 80 – 172 Gdańsk, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu – Pana Krzysztofa Krukowskiego oraz Członka Zarządu – Pana Przemysława Stosio, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn oraz kontenerowych magazynów

energii na działce nr 451/80 obręb Nowa Wieś Ełcka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem”. Do ww. wniosku wraz z jego uzupełnieniem dołączono komplet załączników wymaganych przepisami art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zwaną dalej ustawą ooś.

Planowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839), kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Tut. organ działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, a także ust. 3, 3a i 4, art. 68 oraz art. 78 ustawy ooś, pismami z dnia 15 listopada 2019 r. (znak: GOŚ.6220.18.2019.MR), zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP) o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ełku, w ustawowym terminie 14 dni, nie zajął stanowiska w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy ooś, traktowane jest jako brak zastrzeżeń co do realizacji przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, pismem z dnia 28 listopada 2019 r. (znak: WOOŚ.4220.477.2019.MG.1), wezwał Inwestora do uzupełnienia danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, wskazując przy tym, że zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania uzupełnienia. Inwestor, pismem z dnia 3 stycznia 2020 r., przedłożył stosowne uzupełnienie. Po szczegółowym przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, opinią z dnia 17 stycznia 2020 r. (znak: WOOŚ.4220.447.2019.MG.2), uznał, że dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie, zgodnym z art. 66 ustawy ooś.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW WP, opinią z dnia 4 grudnia 2019 r. (znak: BI.RZŚ.436.1195.2019.AN), nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn oraz kontenerowych magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem na działce o numerze ewidencyjnym 451/80 – 31 obręb Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk, powiat ełcki, województwo warmińsko-mazurskie. Powierzchnia działki przeznaczonej pod inwestycję wynosi 11,8213 ha. Działka ta, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, stanowi pastwiska trwałe klasy IV, V i VI, grunty orne klasy IVa, lasy oraz grunty pod rowami. Obecnie, teren działki przeznaczonej pod planowaną inwestycję, użytkowany jest rolniczo. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 150 m od miejsca realizacji inwestycji.

Teren, na którym planowana jest realizacja inwestycji, nie jest objęty aktualnymi ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowana inwestycja, polegająca na budowie systemu kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn oraz kontenerowych magazynów energii w rejonie miejscowości Nowa Wieś Ełcka, obejmuje m. in.:

- realizację systemu konstrukcji podparć dla kontenerów (konstrukcje, niski fundament betonowy lub gotowe prefabrykaty żelbetowe),
- montaż kontenerowych magazynów energii,
- montaż kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn,
- montaż rozdzielni średniego napięcia,
- montaż tras kablowych i przyłącza,
- montaż instalacji fotowoltaicznych,
- drogi dojazdowej do kontenerów na terenie instalacji z placem manewrowym,
- ogrodzenia dla całego terenu,
- montaż systemu monitoringu.

W ramach inwestycji dopuszcza się montaż instalacji fotowoltaicznej na szczytach kontenerów jako instalacji wspomagającej, tj. dodatkowego, awaryjnego zasilania instalacji towarzyszących kontenerowych stacji transformatorowych oraz kontenerowych magazynów energii.

System kontenerowych magazynów energii składa się z zestawów fabrycznie montowanych zasobników energii (kontenerów zawierających urządzenia zdolne do magazynowania energii elektrycznej), systemu sterowania, elektronicznego systemu służącego do sterowania konwersją mocy, obwodów ochronnych oraz transformatora do przystosowywania mocy wyjściowej do poziomu napięcia systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego. W ramach przedsięwzięcia stosowane będą technologie wykorzystujące przemiany elektrochemiczne (baterie klasyczne i przepływowe).

Fabrycznie gotowe kontenerowe magazyny energii przyłączone będą do wewnętrznej sieci nn, a każdy obwód sieci nn przyłączony będzie do kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn. Stacje SN/nn wyposażone będą w transformatory, rozdzielnicę SN oraz rozdzielnicę nn o liczbie pól dostosowanych do potrzeb inwestycji. Każda ze stacji SN/nn połączona będzie ze stacją elektroenergetyczną, zapewniającą przyłączenie instalacji do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej. Sposób przyłączenia do sieci wynikać będzie z warunków przyłączenia wydanych przez operatora energetycznego.

Montaż elektrowni odbędzie się w miejscu lokalizacji, przy użyciu głównie gotowych elementów. Planowana instalacja będzie pracować w sposób bezobsługowy, dzięki czemu nie jest wymagana budowa zaplecza socjalnego i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Procesy technologiczne zachodzące w instalacji kontrolowane będą automatycznie.

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w fazie realizacji, będzie miało charakter krótkotrwały, związany z wykonaniem prac budowlanych oraz przekształceniem nowej powierzchni biologicznie czynnej pod inwestycję. Na etapie budowy inwestycji nastąpi wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza, w szczególności pyłów, spalin, a także hałasu spowodowany transportem samochodów ciężarowych przewożących elementy konstrukcyjne jak i pracą maszyn budowlanych.

W przypadku realizacji planowanego przedsięwzięcia, nastąpi zmiana dotychczasowego użytkowania działki inwestycyjnej – zmieni się jej charakter, tj. zostanie ona wyłączona z użytkowania rolniczego. Budowa kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn oraz kontenerowych magazynów energii wpisuje się zatem w trend przekształcania i fragmentacji krajobrazu rolniczego, co ma istotne znaczenie w analizach oddziaływań skumulowanych.

Funkcjonowanie inwestycji wiązać się będzie przede wszystkim z emisją hałasu oraz promieniowania elektromagnetycznego. Oddziaływania, w fazie eksploatacji, będą miały charakter ciągły – przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykaże, czy oddziaływania te nie będą przekraczały standardów środowiskowych.

Mając powyższe na uwadze, po przeanalizowaniu przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia i uwzględnieniu łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, a w szczególności rodzaju, charakteru, usytuowania oraz skali możliwego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tut. organ przychylił się do stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i uznał, że realizacja planowanego przedsięwzięcia wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należy wykonać w pełnym zakresie, określonym w art. 66 ustawy ooś, gdzie szczegółowej analizie poddane zostanie oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na wszystkie komponenty środowiska na etapie jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji. Analiza oddziaływań inwestycji powinna opierać się na wiarygodnych danych pozwalających ocenić charakter wpływu tego rodzaju inwestycji na środowisko przyrodnicze. W raporcie w szczególności należy:

- scharakteryzować aktualny sposób zagospodarowania terenu przedsięwzięcia, w tym opisać występującą szatę roślinną oraz możliwość występowania gatunków objętych ochroną prawną. W przypadku rolniczego wykorzystania terenu, należy wskazać rodzaj prowadzonej uprawy;
- opisać użytkowanie tego terenu przeznaczonego pod inwestycję w fazie budowy i na etapie eksploatacji inwestycji. W tym celu należy wskazać: zakres prac ziemnych, przewidywany czas trwania budowy, eksploatacji i likwidacji oraz rozwiązania dotyczące transportu materiałów budowlanych i elementów elektrowni; opis projektowanej instalacji powinien zawierać szczegółowe informacje o ilości i rodzaju urządzeń oraz obiektów budowlanych, z których będzie się ona składać, ich napięciach znamionowych, sposobie połączenia oraz funkcjonowania (z załączonym schematem graficznym rozmieszczenia poszczególnych urządzeń na terenie nieruchomości objętej inwestycją);
- określić wpływ przedsięwzięcia na klimat akustyczny terenów znajdujących się w zasięgu jego oddziaływania – przedstawić umiejscowienie planowanej inwestycji względem zabudowy chronionej akustycznie, zidentyfikować wszystkie źródła hałasu na etapie realizacji i eksploatacji, ocenić ich oddziaływanie na tereny chronione akustycznie oraz wskazać podjęte środki techniczne, technologiczne i organizacyjne, minimalizujące emisję hałasu, zagadnienia emisji hałasu należy przedstawić również w formie graficznej z jednoznacznym opisem izofon, na odpowiednich mapach/rysunkach;
- określić wpływ przedsięwzięcia na klimat elektromagnetyczny środowiska, należy wskazać wszystkie elementy wyposażenia instalacji stanowiące źródła pola elektromagnetycznego, ocenić ich oddziaływanie oraz podjęte ewentualne środki techniczne, technologiczne i organizacyjne, minimalizujące emisję z tych źródeł;
- ocenić wpływ przedsięwzięcia na klimat i określić, w jaki sposób zaadaptuje się do postępującej zmiany klimatu. W tym celu należy m. in. zidentyfikować źródła emisji gazów cieplarnianych do powietrza, zaproponować rozwiązania, które wpłyną na ograniczenie tej emisji oraz wskazać, w jaki sposób zaplanowano przedsięwzięcie, aby optymalnie przystosować je do postępujących zmian klimatu, które coraz częściej przejawiają się występowaniem ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak fale upałów, susze, silne wiatry, grad, trąby powietrzne, ulewę, burze i powodzie;

- opisać krajobraz, w którym planowana jest lokalizacja przedsięwzięcia wraz z oceną jego wpływu na krajobraz;
- dokonać analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
- dokonać oceny wpływu przedsięwzięcia na jednolite części wód i osiągnięcie celów środowiskowych ustalonych w planie zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza;
- przedstawić sposób postępowania z odpadami na etapie realizacji przedsięwzięcia oraz późniejszej eksploatacji i likwidacji instalacji;
- dokonać wariantowania przedsięwzięcia, ponieważ raport o oddziaływaniu na środowisko powinien zawierać opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania, w tym wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru, należy również opisać przewidywane skutki dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;
- podać opis przewidywanych znaczących oddziaływań przedsięwzięcia na elementy przyrodnicze, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływanie na środowisko, wynikające z istnienia przedsięwzięcia;
- opisać oddziaływanie na występującą na terenie przedsięwzięcia oraz w zasięgu jego oddziaływania florę i faunę, w tym na stwierdzone siedliska, lęgowiska, żerowiska. W przypadku ich zajęcia, należy ocenić stopień ich utraty w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia;
- opisać przewidywane działania mające na celu zapobieganie, ograniczenie (wskazanie działań minimalizujących) ewentualnych negatywnych oddziaływań na środowisko – wszelkie proponowane do wykonania działania minimalizujące bądź rekompensujące powinny być przedstawione w sposób szczegółowy, niebudzący wątpliwości co do miejsca i sposobu ich wykonania.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pozwoli ocenić wpływ planowanej inwestycji na środowisko, przeanalizować oddziaływania alternatywnych rozwiązań oraz wybrać optymalny wariant przedsięwzięcia i określić środki dla zminimalizowania wpływu przedsięwzięcia na środowisko.

Mając na uwadze powyższe oraz uwzględniając opinie właściwych organów biorących udział w przedmiotowej sprawie, uznano, że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn oraz kontenerowych magazynów energii na działce nr 451/80 obręb Nowa Wieś Ełcka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem”, **zasadne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.**

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Ełk, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.



**Z WÓJTA
SEKRETARZ GMINY**
mgr Krzysztof Bronakowski

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 Kpa
3. aa.

Do wiadomości:

1. Sołtys Sołectwa Nowa Wieś Elcka
2. RDOŚ w Olsztynie
3. PPIS w Elku
4. RZGW w Białymstoku PGW WP

Z up. WÓJTA
SEKRETAŹ GMINY
mgr Krzysztof Bronikowski

Sporządziła: Marta Ruszczyk
Wydział Gospodarki Gruntami
i Ochrony Środowiska
tel. +48 87 619 45 18
22.01.2020 r.
m.ruszczyk@elk.gmina.pl

Sprawdziła: Anna Gajko
Wydział Gospodarki Gruntami
i Ochrony Środowiska
tel. +48 87 619 45 18
22.01.2020 r.
a.gajko@elk.gmina.pl

Ełk, dnia 22 stycznia 2020 r.

Znak: GOŚ.6220.18.2019.MR

OBWIESZCZENIE O WYDANYM POSTANOWIENIU

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 22 stycznia 2020 r. wydane zostało postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn oraz kontenerowych magazynów energii na działce nr 451/80 obręb Nowa Wieś Ełcka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem”.

Jednocześnie zawiadamiam, że w toku prowadzonego postępowania: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ełku nie wydał opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, co traktuje się jako brak zastrzeżeń, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie uznał o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (opinia z dnia 17.01.2020 r., znak: WOOŚ.4220.447.2019.MG.2), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (opinia z dnia 04.12.2019 r., znak: BI.RZŚ.436.1195.2019.AN).

Z treścią postanowienia i zebranymi materiałami dowodowymi w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, 19 – 300 Ełk, w pokoju nr 15, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7¹⁵-15¹⁵, wtorek 8⁰⁰-16⁰⁰.

Na postanowienia przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Ełk w terminie 7dni od dnia jego otrzymania.

Doręczenie niniejszego obwieszczenia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na: stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ełk <http://elk-ug.bip.eur.pl>, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ełk oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Nowa Wieś Ełcka za pośrednictwem Sołtysa Sołectwa.

Data publicznego ogłoszenia: 23.01.2020 r.


Zup Wójta
SEKRETARZ GMINY
mgr Krzysztof Bronakowski

Otrzymują:

1. Wnioskodawca

2. Strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 49 Kpa

3. Sołtys Sołectwa Nowa Wieś Elcka – z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń w m. Nowa Wieś Elcka oraz odesłanie po upływie 14 dni z adnotacją o terminie wywieszenia.

4. aa. – BIP

5. aa.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w miejscowości.....

od dnia do dnia

podpis osoby potwierdzającej

Sporządziła: Marta Ruszczyk
Wydział Gospodarki Gruntami
i Ochrony Środowiska
tel. +48 87 619 45 18
22.01.2020 r.
m.ruszczyk@elk.gmina.pl

Sprawdziła: Anna Gajko
Wydział Gospodarki Gruntami
i Ochrony Środowiska
tel. +48 87 619 45 19
22.01.2020 r.
a.gajko@elk.gmina.pl